

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

Dossier N° 22VE02499

Société MELROSE MEDITERRANEAN LIMITED

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES

2ème chambre - No 22VE02499

Audience du 12 février 2026 - Lecture du 12 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU PERMIS D'EXPLORATION D'HYDROCARBURES DIT "RHÔNE-MARITIME"

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le no 22VE02499, la société MELROSE MEDITERRANEAN LIMITED et la société NOBLE ENERGY demandent à la Cour :

1o) d'annuler le jugement du Tribunal administratif rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre chargé de l'écologie et de l'énergie refusant la prolongation du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "Rhône-Maritime" ;

2o) d'enjoindre au ministre d'accorder la prolongation sollicitée pour une durée de cinq ans ;

3o) de condamner l'État au versement d'une indemnité provisionnelle au titre du préjudice subi.

EXPOSÉ DES FAITS ÉTABLIS PAR L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE :

1. Par un arrêté ministériel initial en date du 29 octobre 2002, le ministre chargé de l'industrie a accordé à la société TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY LIMITED un permis exclusif de recherches (PER) d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " Permis du Rhône-Maritime ".

2. Ce permis minier portait initialement sur une superficie marine colossale de 12 500 kilomètres carrés, ramenée ensuite à 9 375 kilomètres carrés en plateau continental et mer profonde au large des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des côtes occidentales de la Corse, empiétant directement sur le périmètre du Sanctuaire international pour les mammifères marins PELAGOS et à proximité immédiate de la Réserve Naturelle de Scandola.

3. Par arrêté en date du 21 septembre 2012, les droits de recherches ont été transférés et prorogés au bénéfice d'un consortium associant la société britannique MELROSE MEDITERRANEAN LIMITED (filiale immatriculée aux îles Caïmans) et le géant texan NOBLE ENERGY.

4. Les programmes de prospection validés prévoyaient le recours massif à la sismique sous-marine par détonateurs à canons à air comprimé projetant des impulsions acoustiques de plus de 250 décibels dans la colonne d'eau des canyons sous-marins corses, habitats critiques des cétacés et du merou brun.

5. Suite à la mobilisation citoyenne, aux alertes de l'UNESCO/UICN et aux dispositions de la loi no 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures, l'État a refusé de délivrer la prolongation quinquennale sollicitée, ouvrant un contentieux indemnitaire de plusieurs dizaines de millions d'euros intenté par les majors pétrolières contre la puissance publique.

MOTIFS DE L'ARRÊT DE LA COUR :

6. Sur la responsabilité de l'État du fait des lois :

La société requérante soutenait que l'intervention de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche d'hydrocarbures lui avait causé un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation. La Cour écarte ce moyen en retenant que le législateur a entendu poursuivre un objectif d'intérêt général impérieux tenant à la lutte contre le réchauffement climatique et que la requérante ne justifie d'aucun préjudice spécial distinct de celui pesant sur l'ensemble des opérateurs du secteur minier.

7. Sur les frais et dépens :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES - 2ÈME CHAMBRE

Par ordonnance du président de la 2ème chambre en date du 27 février 2025, les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ont été liquidés et taxés à la somme définitive de 66 555,80 euros. La Cour met l'intégralité de ces dépens à la charge exclusive de la société requérante.

DISPOSITIF DE LA COUR :

Article 1er : La requête de la société MELROSE MEDITERRANEAN LIMITED est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 66 555,80 euros, sont mis à la charge définitive de la société MELROSE MEDITERRANEAN LIMITED.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MELROSE MEDITERRANEAN LIMITED et au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques.